

Мировому судье
Судебный участок № 1 Центрального района
г. Москвы
От должника:
Иванова Мария Ивановна
100012, г. Москва, ул. Образцовая, д. 3, кв.
18
тел. +7 (999) 888-88-88
ivanova@example.ru

ВОЗРАЖЕНИЕ

Судебный приказ, № 2-0001/2026, от 6 мая 2026 года, взыскатель — ПАО Сбербанк, ИНН 7707083893, сумма взыскания — 127450.00 руб..

Судебный приказ получен мной 10 мая 2026 года. Настоящее возражение подаётся в установленный десятидневный срок в соответствии со статьей 128 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации.

В соответствии со статьёй 128 Гражданского процессуального кодекса РФ должник вправе в течение десяти дней со дня получения судебного приказа представить возражения против его исполнения. Согласно статье 129 ГПК РФ судья обязан отменить судебный приказ при поступлении возражений должника, после чего взыскатель вправе предъявить своё требование в порядке искового производства. Конституционный Суд РФ постановил, что для принятия возражения закон не требует их мотивировки — достаточно выражения несогласия с исполнением приказа.

Я оспариваю размер взысканной суммы как неверный и завышенный. Правильный размер задолженности существенно отличается от указанного в приказе.

Банк не учёл платежи за январь–апрель 2026 г. на 28 000 рублей. Пени начислены в период приостановления обязательства (ст. 401 ГК РФ).

На основании изложенного прошу отменить судебный приказ № 2-0001/2026 полностью на основании статьи 129 Гражданского процессуального кодекса РФ. К возражению прилагается: копия документа, подтверждающего дату получения судебного приказа.

«___» _____ 20__ г. _____ / _____